

**LAPORAN PENGAWASAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**  
**PENGELOLAAN NAMA DOMAIN INDONESIA**  
**PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

**2022**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Paket regulasi baru di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan peraturan turunannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP, mengamanatkan Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal melakukan pengawasan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP. Pengawasan PNBP yang dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran berupa pengawasan rutin dan pengawasan tematik/pendalaman dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP.

Salah satu fokus pengawasan rutin semester I tahun 2022 adalah mekanisme pengelolaan PNBP Pengelolaan Nama Domain pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen APTIKA), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Berdasarkan hasil pengawasan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah telah memberikan ruang bahwa pengelolaan dan pendaftaran nama domain dapat dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat sepanjang pembentukan lembaga tersebut sesuai dengan proses dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peran Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) selaku lembaga dalam mekanisme PNBP Pengelolaan Nama Domain saat ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, penggalan potensi PNBP Hak Pengelolaan Nama Domain antara lain dapat dilakukan dengan memperluas wajib bayar PNBP yang tidak hanya PANDI sebagai registri nama domain Indonesia, tetapi juga mencakup para registrar yang telah mendapatkan akreditasi PANDI untuk menerima pendaftaran nama domain Indonesia. Selain itu, PNBP Hak Pengelolaan Nama Domain yang memiliki karakteristik PNBP Terutang *self assesment* perlu dikelola dengan mekanisme sesuai ketentuan PMK Nomor 155/PMK.02/2022.

Direktur Penerimaan Negara Bukan  
Pajak Kementerian/Lembaga



Ditandatangani secara elektronik

Wawan Sunarjo

## DAFTAR ISI

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| RINGKASAN EKSEKUTIF                                                             | ii  |
| DAFTAR ISI                                                                      | iii |
| DAFTAR GRAFIK DAN TABEL                                                         | iv  |
| BAB I     PENDAHULUAN                                                           | 1   |
| A. Dasar Hukum                                                                  | 1   |
| B. Ruang Lingkup                                                                | 1   |
| C. Tujuan                                                                       | 1   |
| D. Sistematika Pelaporan                                                        | 2   |
| BAB II    GAMBARAN UMUM PNBP PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        | 3   |
| A. Profil Kementerian Komunikasi Dan Informatika Selaku Instansi Pengelola PNBP | 3   |
| B. Jenis Layanan dan PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika           | 4   |
| C. Perkembangan PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika                | 5   |
| D. Proses Bisnis PNBP Pengelolaan Nama Domain                                   | 6   |
| BAB III   PENGAWASAN PNBP PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           | 12  |
| A. Pengawasan atas PNBP Pengelolaan Nama Domain                                 | 12  |
| B. Penggalian Potensi PNBP Pengelolaan Nama Domain                              | 16  |
| BAB IV    SIMPULAN DAN REKOMENDASI                                              | 21  |

## DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

| Daftar Grafik |                                            | Halaman |
|---------------|--------------------------------------------|---------|
| Grafik 1      | PNBP Lainnya Kemenkominfo 2012-2021        | 5       |
| Grafik 2      | PNBP BLU Kemenkominfo 2012-2021            | 6       |
| Grafik 3      | Realisasi PNBP Hak Pengelolaan Nama Domain | 16      |
| Grafik 4      | Proyeksi PNBP Hak Pengelolaan Nama Domain  | 17      |

| Daftar Tabel |                                                          | Halaman |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1      | Rangkuman Bentuk Lembaga dan Peran Pengelola Nama Domain | 15      |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga
6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia.

#### **B. Ruang Lingkup**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), PNBP pada Kemenkominfo meliputi penerimaan yang berasal dari 13 jenis layanan. Namun demikian, dalam tulisan ini hanya akan berfokus pada pengawasan dan penggalan potensi PNBP pada layanan Pengelolaan Nama Domain Indonesia.

#### **C. Tujuan**

Pelaksanaan pengawasan dan penggalan potensi ini ditujukan sebagai salah satu bagian dari monitoring pelaksanaan PNBP oleh Menteri Keuangan dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Hal ini sesuai amanat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP berikut peraturan pelaksanaannya yakni PP

Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP dan PMK 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP. Secara khusus pelaksanaan pengawasan dan penggalan potensi pada layanan Pengelolaan Nama Domain Indonesia ini ditujukan untuk:

1. Menemukan permasalahan pengelolaan PNBP Pengelolaan Nama Domain Indonesia; dan
2. Melakukan upaya optimalisasi PNBP Pengelolaan Nama Domain Indonesia.

#### **D. Sistematika Pelaporan**

Laporan ini terdiri dari 4 (empat) bagian atau bab. Bab I merupakan pendahuluan. Bab II berisi gambaran umum PNBP pada Kemenkominfo terutama PNBP Pengelolaan Nama Domain Indonesia. Bab ketiga merupakan uraian mengenai langkah pengawasan dan penggalan potensi PNBP yang berfokus pada layanan Pengelolaan Nama Domain Indonesia. Bab terakhir atau Bab IV mencoba memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan dan penggalan potensi sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PNBP PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

#### **A. Profil Kementerian Komunikasi Dan Informatika Selaku Instansi Pengelola PNBP**

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kemenkominfo menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
5. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dibantu oleh beberapa staf ahli dan 8 (delapan) unit eselon I. Kedelapan unit eselon I tersebut adalah:

1. Sekretariat Jenderal Kemenkominfo
2. Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI)
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI)
4. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA)
5. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM)

7. Inspektorat Jenderal Kemenkominfo

8. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Instansi Pengelola PNBP dalam hal ini Kemenkominfo mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBP pada lingkupnya, antara lain:

1. menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP;
2. mengusulkan penggunaan dana PNBP;
3. menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;
4. memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara;
5. melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBP;
6. mengelola piutang PNBP;
7. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNBP;
8. menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBP; dan
9. melaksanakan tugas lain di bidang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

#### **B. Jenis Layanan dan PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Pemungutan PNBP di Kemenkominfo dilakukan dengan berdasar pada PP Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenkominfo. Di dalam PP ini diatur 13 (tiga belas) jenis layanan yang dikenakan PNBP, yakni:

1. sertifikasi operator radio;
2. penyelenggaraan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk;
3. sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi;
4. kalibrasi alat ukur;
5. sertifikasi penetapan balai uji alat dan perangkat telekomunikasi;
6. penyelenggaraan pos;
7. penyelenggaraan telekomunikasi;
8. izin penyelenggaraan penyiaran;
9. pengelolaan nama domain indonesia;
10. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
11. penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi multi media
12. penggunaan sarana dan prasarana; dan
13. penggunaan spektrum frekuensi radio.



Jenis PNBP yang dominan pada Kemenkominfo adalah PNBP yang berasal dari penggunaan spektrum frekuensi radio. PNBP ini dihasilkan oleh Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI). Selain PNBP yang berasal dari penggunaan spektrum frekuensi radio, pada unit eselon I ini terdapat PNBP yang berasal dari sertifikasi operator radio, penyelenggaraan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk, sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, kalibrasi alat ukur, dan sertifikasi penetapan balai uji alat dan perangkat telekomunikasi.

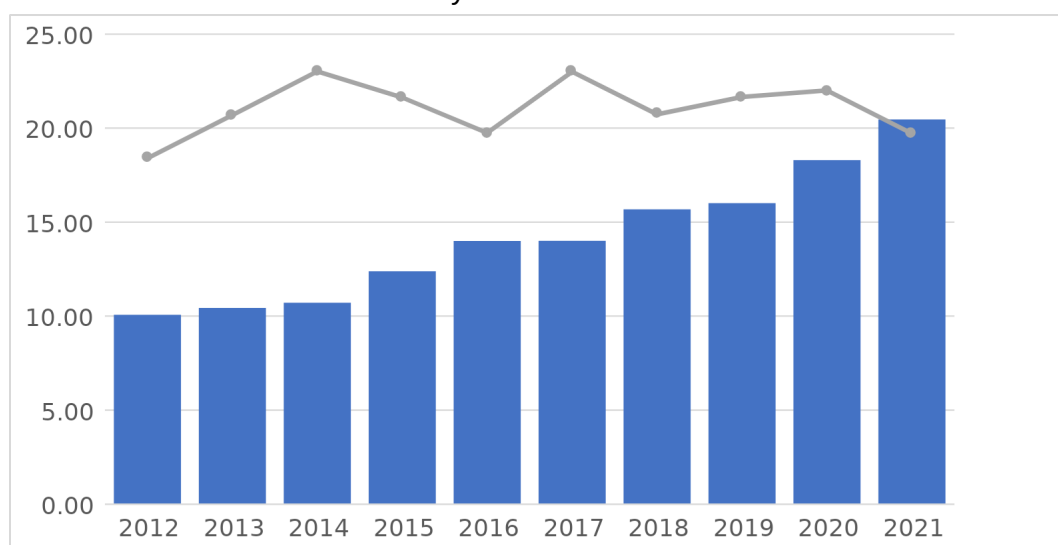
PNBP yang berasal dari penyelenggaraan pos, penyelenggaraan telekomunikasi, dan izin penyelenggaraan penyiaran merupakan PNBP yang terdapat pada Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI). Sedangkan PNBP yang berasal dari pengelolaan domain indonesia terdapat pada Ditjen Aplikasi Informatika (APTIKA).

Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kemenkominfo terdapat 3 (tiga) jenis PNBP utama yakni PNBP yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi multi media, dan penggunaan sarana dan prasarana.

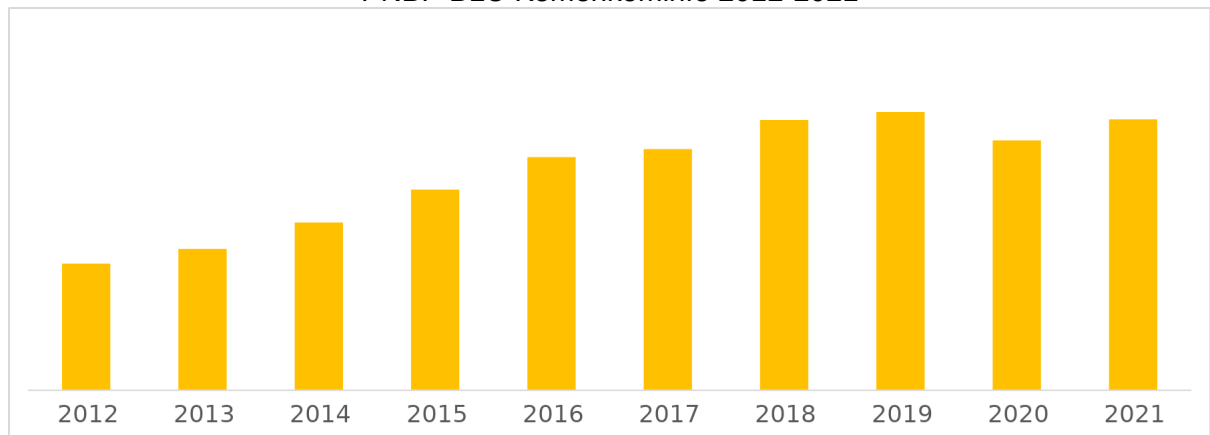
### C. Perkembangan PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kemenkominfo merupakan salah Kementerian/Lembaga yang menjadi kontributor PNBP terbesar bagi pendapatan negara. Dalam 5 tahun terakhir realisasi PNBP Kemenkominfo rata-rata mencapai lebih dari 20 triliun rupiah per tahun. PNBP secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni PNBP Lainnya (84%) dan PNBP Badan Layanan Umum (16%).

Grafik 1  
PNBP Lainnya Kemenkominfo 2012-2021



Grafik 2  
PNBP BLU Kemenkominfo 2012-2021



Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir realisasi PNBP Kemenkominfo tumbuh rata-rata 9% per tahun. Sektor komunikasi dan informatika itu sendiri merupakan sektor yang tetap tumbuh positif, meski di masa pandemi Covid-19.

#### **D. Proses Bisnis PNBP Pengelolaan Nama Domain Indonesia**

Sebagaimana dinyatakan di dalam tujuan pelaporan, laporan ini akan berfokus pada optimalisasi PNBP Pengelolaan Nama Domain Indonesia.

##### **1. Nama Domain**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Pada awalnya, internet mengandalkan sistem alamat yang menyerupai sistem pos untuk mengirimkan data dan informasi pada komputer pada suatu tujuan spesifik. Sistem alamat ini berupa serangkaian angka yang khusus mengidentifikasi satu komputer atau perangkat yang terhubung ke internet, yang disebut Internet Protocol Address (alamat IP), misalnya deretan angka: 10.235.3.133.

Deretan angka IP diatas tentunya akan sulit diingat dan digunakan. Karena itu diciptakanlah sebuah sistem berupa nama teks yang merepresentasikan satu atau lebih alamat IP. Rangkaian angka tersebut bila diketikkan di peramban akan mengantarkan kepada laman [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id). Ini lah yang dimaksud nama domain.

Adanya nama domain tidak lepas dari Sistem Nama Domain (*Domain Name System – DNS*). DNS adalah metode yang digunakan internet untuk menyimpan nama domain dan alamat IP yang bersesuaian. Ketika pengguna menyebutkan suatu nama domain, server DNS menerjemahkan nama domain tersebut ke alamat IP yang bersesuaian sehingga data dan informasi dapat disampaikan ke komputer yang memintanya.

DNS diadministrasikan oleh *Internet Assigned Number Authority (IANA)* yang dioperasikan pada hierarki nama. Di bagian atas adalah domain level teratas, yang biasanya dibagi menjadi dua kategori: domain tingkat atas generik (*generic Top Level Domain - gTLDs*) dan domain level teratas kode negara (*country code Top Level Domain - ccTLD*).

Domain tingkat atas generik (gTLD) adalah domain yang bisa digunakan siapa saja tanpa ada batasan wilayah negara. Domain ini dibagi menjadi dua berdasarkan sifat keterbukaannya, yakni:

- a. Domain yang bersifat terbuka (*open*), dalam arti tidak ada batasan pada orang atau entitas yang dapat mendaftarkan nama di dalamnya.

Contoh jenis domain generik yang terbuka ini adalah domain yang berakhiran .com, .net, dan .org.

- b. Domain yang sifatnya dibatasi penggunaannya (*restricted*). Dalam arti bahwa hanya entitas tertentu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat mendaftarkan nama di dalamnya.

Contoh domain jenis ini adalah .int, yang dibatasi untuk digunakan oleh organisasi internasional; .edu, yang dibatasi untuk digunakan oleh perguruan tinggi, .gov, yang dibatasi untuk digunakan oleh lembaga pemerintah federal Amerika Serikat; dan .mil, yang dibatasi untuk digunakan oleh militer Amerika Serikat.

Domain level teratas kode negara (ccTLD) adalah kumpulan domain yang berbasis nama negara. Masing-masing domain ini memiliki kode negara dua huruf yang berasal dari Standard 3166 dari Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO 3166). Contoh dari ccTLD misalnya .au (Australia), .jp (Jepang), dan .id (Indonesia).

Dalam ekosistem nama domain, terdapat 4 (empat) komponen yang terlibat didalamnya, yakni:

- a. Registri

Adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk memelihara database otoritatif untuk setiap Domain Tingkat Atas (TLD). Tanggung jawab registri termasuk menerima permintaan registrasi nama domain dari registrar, memelihara database data pendaftaran nama domain yang diperlukan, dan menyediakan server nama untuk mempublikasikan data file zona (yaitu, informasi tentang lokasi nama domain) dalam Internet.

b. Registrar

Adalah perusahaan atau organisasi yang menerima pendaftaran suatu nama domain. Registrar terikat perjanjian dengan registri.

c. Reseller

Adalah pihak ketiga yang ikut menjual nama domain dibawah afiliasi registrar. Contohnya adalah perusahaan penyedia web hosting.

d. Registran

Merupakan pengguna nama domain, yakni individu atau organisasi yang memperoleh hak untuk menggunakan nama domain untuk jangka waktu tertentu melalui perjanjian dengan registrar atau reseller. Registran terikat oleh syarat dan ketentuan registrar yang mendaftarkan nama domainnya.

## **2. Dasar Hukum dan Proses Bisnis PNBPN Pengelolaan Nama Domain Indonesia**

Administrasi dan manajemen Nama Domain pada skala internasional dikelola oleh sebuah organisasi nirlaba yang disebut *Internet Corporation for Assigned Name and Numbers* (ICANN). Di Indonesia, sistem administrasi dan pengelolaan domain ditangani oleh Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI). Registrar untuk nama domain Indonesia harus diakreditasi oleh PANDI selaku registri di Indonesia. PANDI dibentuk oleh komunitas Internet Indonesia bersama pemerintah pada 29 Desember 2006 untuk menjadi registri domain .id. Pada 29 Juni 2007, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain internet Indonesia kepada PANDI, selain go.id dan mil.id. Penyerahan pengelolaan domain .id ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id no. BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel kepada PANDI.

Pada tahun-tahun selanjutnya, pengelolaan nama domain menjadi subyek yang mendapatkan perhatian Pemerintah. Pengelolaan Nama Domain Indonesia diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa bahwa Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat. Pengaturan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Di dalam PP tersebut, Pengelola Nama Domain terdiri atas:

a. Registri Nama Domain

Registri Nama Domain melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia. Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain. Registri Nama Domain berfungsi:

- 1) memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
- 2) melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
- 3) menyelesaikan perselisihan Nama Domain

b. Registrar Nama Domain

Registrar Nama Domain melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat kedua dan tingkat turunan. Registrar Nama Domain ini terdiri atas Registrar Nama Domain Instansi dan Registrar Nama Domain selain Instansi. Registrar Nama Domain Instansi melaksanakan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunan untuk kebutuhan Instansi yang dilaksanakan oleh Menkominfo. Sedangkan Registrar Nama Domain selain Instansi melakukan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua untuk pengguna komersial dan nonkomersial. Registrar Nama Domain selain Instansi wajib terdaftar pada Menkominfo.

Selain itu, di dalam PP tersebut juga diatur bahwa masyarakat yang dimaksud harus berbadan hukum Indonesia. Pengelola Nama Domain ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pada tanggal 16 September 2014, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, No. 806 Tahun 2014 menetapkan PANDI sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia. Sesuai keputusan tersebut PANDI mempunyai tugas:

- a. turut membantu merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia; dan
- c. menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia, PANDI berhak:

- a. memperoleh pendapatan dengan memungut biaya pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia dari Registrar dan/atau Registran yang menggunakan jasanya;
- b. memilih menggunakan teknologi layanan Registri sepanjang memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. mendapat jaminan dari Pemerintah/Menkominfo atas kerahasiaan data/informasi yang disampaikan sepanjang dinyatakan rahasia oleh PANDI.

Selain hak, PANDI juga memiliki berbagai kewajiban. Secara umum kewajiban PANDI adalah mengikuti ketentuan pengelolaan Nama Domain internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menkominfo tersebut yang meliputi kewajiban-kewajiban terkait

- a. Persyaratan Administratif,
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik,
- c. Perumusan Kebijakan,
- d. Penyelesaian Perselisihan Nama Domain,
- e. Pungutan Biaya Pengelolaan Nama Domain, dan
- f. Pelaporan.

Berkaitan dengan Pungutan Biaya Pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada butir e di atas, registri wajib membayar pungutan biaya Pengelolaan Nama Domain Indonesia melalui kas negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada Kemenkominfo. PP dimaksud yang saat ini berlaku adalah PP Nomor 80 Tahun 2015. Dalam PP tersebut diatur bahwa tarif Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia sebesar 5% dari pendapatan kotor registri nama domain yang melaksanakan pengelolaan nama domain tingkat tinggi Indonesia per tahun buku.

Berdasarkan Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas PNPB dari Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia, pendapatan kotor Registri Nama Domain Indonesia terdiri atas:

- a. pendapatan pendaftaran Nama Domain Indonesia;
- b. pendapatan perpanjangan Nama Domain Indonesia; dan
- c. pendapatan proses pengalihan Nama Domain Indonesia.

Pembayaran atas Hak Pengelolaan Domain Indonesia tersebut wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Setelah menyeter Hak Pengelolaan Nama Domain, registri harus menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal berupa:

- a. bukti setor pembayaran Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia;
- b. laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik;
- c. dokumen sebagai dasar perhitungan besaran Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia; dan
- d. dokumen pendukung lainnya.

Mengingat kewajiban PNPB Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia merupakan PNPB Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar (*self assessment*), maka dalam

rangka pelaksanaan pengawasan atas kewajiban penyetoran sebagian pendapatan registri dan registrar, sesuai PMK 155/PMK.02/2021, Ditjen APTIKA wajib melakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menguji pemenuhan kewajiban pembayaran PNBPN Terutang berdasarkan data yang dimiliki Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN, laporan, dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan oleh Wajib Bayar. Pengujian dapat dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian variabel pembentuk kewajiban PNBPN;
- b. ketepatan waktu pembayaran;
- c. ketepatan nominal PNBPN yang dibayarkan; dan/atau
- d. kebenaran data dukung.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat adanya PNBPN Kurang Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menetapkan PNBPN Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar dan mencatat sebagai Piutang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran nominal PNBPN Kurang Bayar dalam Surat Tagihan dimaksud telah memperhitungkan sanksi administratif.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat adanya PNBPN lebih bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menindaklanjuti dengan:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan besaran PNBPN lebih bayar kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) kerja setelah diterimanya hasil verifikasi; dan
- b. melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

## **PENGAWASAN DAN PENGALIAN POTENSI PNB PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### **A. Pengawasan atas PNB Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia**

Pengawasan di dalam laporan ini berfokus pada pengawasan atas pelaksanaan PNB Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia. Secara khusus langkah pengawasan dilakukan terkait kewenangan pengelolaan nama domain Indonesia dan peran PANDI di dalam pengelolaan PNB dimaksud.

Menurut Miladi (2018), organisasi yang mengatur pengelolaan nama domain tingkat internasional, ICANN, mensyaratkan pada setiap registran yang memakai nama domain untuk mematuhi persyaratan dan ketentuan yang diposkan oleh Registrar, termasuk kebijakan yang berlaku dari Registrar, Registri, dan ICANN itu sendiri. PANDI sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, adalah pengelola nama domain .id yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan sebuah ketentuan perundang-undangan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan PANDI selaku registri tentunya didasarkan pada Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku Indonesia.

Untuk menganalisis lebih jauh terkait tepat atau tidaknya kewenangan PANDI tersebut, dilakukan *benchmarking* terkait pengelolaan nama domain di berbagai negara.

#### **1. Pengelolaan Nama Domain di Australia**

Pengaturan nama domain di Australia saat ini ada di bawah kendali Au Domain Administration Ltd. (AuDA). AuDA adalah badan independen atau *self-regulatory body* dan ccTLD untuk pengelolaan nama domain di Australia yang diatur berdasarkan aturan yang masih berada di bawah kendali Undang-Undang Telekomunikasi Australia. AuDA tidak melakukan pendaftaran nama domain secara langsung kepada pendaftar tetapi menunjuk pihak lain yaitu registri sebagai reseller dan merupakan perusahaan yang diberikan izin oleh AuDA untuk melakukan pendaftaran nama domain dan perusahaan tersebut harus memenuhi standar akreditasi yang telah ditetapkan oleh peraturan kebijakan AuDA. Beberapa peran AuDa dalam pengelolaan nama domain .au antara lain:

- a. Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan nama domain;
- b. Melakukan lisensi operator registri domain level dua (2DL);
- c. Akreditasi dan melisensi registrar;



- d. Menerapkan perlindungan dan keamanan pelanggan;
- e. Memfasilitasi kebijakan penyelesaian sengketa; dan
- f. Mewakili domain .au di ICANN dan forum internasional lainnya.

## **2. Pengelolaan Nama Domain di India**

Pengelolaan nama domain di India berada di bawah lembaga National Internet Exchange of India (NIXI) yang berdiri tahun 2003. Lembaga ini berada di bawah perlindungan *Ministry of Electronics and Information Technology* (MeitY). NIXI dikelola dan dioperasikan secara netral selayaknya sebuah “perusahaan” meskipun merupakan sebuah organisasi non-profit. Tujuan utama yang ingin dicapai NIXI antara lain:

- a. Mempromosikan internet;
- b. Memungkinkan adanya lalu lintas data yang efisien dan efektif di seluruh India;
- c. Meningkatkan dan memperbaiki kualitas internet dan layanan pita lebar; dan
- d. Mengelola nama domain dan aktivitas terkait lainnya.

Dalam mengelola nama domain NIXI berperan sebagai registri sejak tahun 2005. Selain itu NIXI juga menangani penyelesaian sengketa nama domain.

## **3. Pengelolaan Nama Domain di Singapura**

Pengelolaan Nama Domain di Singapura dilakukan oleh *Singapore Network Information Centre* (SGNIC). SGNIC dibentuk tahun 1995 dengan tujuan utama pemberian ruang internet nama domain di Singapura serta menyediakan forum bagi para *Internet Service Provider* (ISP) lokal dan badan pengawas untuk membahas masalah yang berkaitan dengan administrasi yang efisien dari layanan internet di Singapura. Sebelumnya, SGNIC merupakan perusahaan terbatas swasta yang dimiliki oleh *National Board Computer* (NBC). SGNIC kemudian menjadi lembaga di bawah *The Infocom Development Authority of Singapore* (IDA), sebuah badan hukum milik Pemerintah Singapura sebagai hasil dari merger NBC dan *Telecommunication Authority of Singapore* (TAS).

Dalam mengelola domain, SGNIC berperan sebagai registri yang beroperasi dan mengontrol tingkat atas sistem nama domain Internet .sg dan mengelola pendaftaran:

- a. nama domain tingkat ketiga di bawah tingkat kedua.com, .org, .net, .edu, .gov. dan per domain, dan
- b. nama domain tingkat kedua di bawah domain top-level .sg.

Selain itu SGNIC juga merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan .sg domain ruang nama serta memiliki kewenangan dan kapasitas untuk masuk ke dalam perjanjian dengan entitas apapun untuk mengelola pendaftaran, pemeliharaan, dan operasi lainnya dari nama domain .sg.

#### 4. Pengelolaan Nama Domain di Arab Saudi

Pengelolaan nama domain di Arab Saudi dilakukan oleh *Saudi Network Information Center* (SaudiNIC), sebuah entitas non-profit yang dioperasikan oleh lembaga Pemerintah bernama *Communications and Information Technology Commision* (CITC). SaudiNIC merupakan registri nama domain di bawah .sa dan السعودية .

Lembaga ini dibentuk untuk menyediakan sebuah pengelolaan nama domain yang adil, cepat, kompeten, dan teratur bagi komunitas internet di Arab Saudi. Tugas SaudiNIC saat ini antara lain:

- a. Menyediakan layanan registri yang meliputi operasional *root servers* DNS untuk .sa dan السعودية ., pengaturan layanan nama domain, pemeliharaan data nama domain, dan pencarian nama domain;
- b. Memimpin pengelolaan nama domain yang berbahasa Arab;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
- d. Berpartisipasi dalam even internasional yang diselenggarakan ICANN dan lembaga lain terkait nama domain.

SaudiNIC berperan sebagai registri nama domain. Selain itu juga melakukan layanan langsung kepada registran seperti pendaftaran, modifikasi, dan permintaan-permintaan lain dari pelanggan. SaudiNIC juga berperan dalam memelihara data nama domain serta memastikan peraturan dan kebijakan diterapkan dengan baik.

#### 5. Pengelolaan Nama Domain di Malaysia

Pengelolaan nama domain di Malaysia dilakukan oleh lembaga yang dinamakan *Malaysia Registrar of My Domain* (MyNIC) yang merupakan sebuah badan yang berada di bawah Departemen Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) dan diatur oleh Komunikasi Malaysia dan Komisi Multimedia (MCMC). MyNIC adalah satu-satunya badan yang mengelola ccTLD untuk Malaysia. Siapa saja yang ingin mendaftar nama domain .my dapat melakukannya ke MyNIC. MyNIC memiliki aturan atau prosedur yang sangat lengkap dalam pendaftaran nama domain. Sebagai lembaga tingkat nasional nama domain, MyNIC menyediakan organisasi di Malaysia dan individu identitas merek yang unik di Internet. Selain menerima pendaftaran langsung, MyNIC juga memiliki jaringan reseller nasional yang bekerja 24x7 dalam membantu melakukan pendaftaran dan penagihan nama domain.

Dengan demikian, MyNIC mempunyai peran sebagai registri sekaligus registrar atas nama domain .my.

Dari contoh-contoh pengelolaan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengelolaan nama domain cukup bervariasi di berbagai negara. Secara garis besar

pengelolaan nama domain di negara-negara di atas dapat dirangkum di dalam matriks berikut:

Tabel 1.  
Rangkuman Bentuk Lembaga dan Peran Pengelola Nama Domain

| No. | Nama Negara | Bentuk Lembaga                                                                                           | Peran dalam Pengelolaan Nama Domain                                                                                                        |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Australia   | Badan independen atau <i>self-regulatory body</i> yang mengikuti peraturan perundang-undangan Pemerintah | - Kebijakan<br>- Registri<br>- Penyelesaian sengketa                                                                                       |
| 2.  | India       | Lemabaga independen di bawah perlindungan Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi                | - Registri<br>- Penyelesaian sengketa                                                                                                      |
| 3.  | Singapura   | Lembaga di bawah badan hukum milik Pemerintah                                                            | - Kebijakan<br>- Registri .sg<br>- Registrar tingkat ketiga .org, .net, .edu, .gov, dll<br>- Mengadakan perjanjian terkait nama domain .sg |
| 4.  | Arab Saudi  | Lembaga Non Profit yang dioperasikan lembaga Pemerintah                                                  | - Registri<br>- Registrar                                                                                                                  |
| 5.  | Malaysia    | Badan yang berada di bawah Departemen Komunikasi dan Multimedia Malaysia                                 | - Registri<br>- Registrar                                                                                                                  |

Bentuk lembaga dan perannya dalam pengelolaan domain di berbagai negara ini tidak lepas dari ketentuan dari ICANN yang mengatur bahwa setiap pengguna internasional terikat secara mutlak dan mengandung penundukan terhadap hukum dari masing-masing negara registri. Begitu pula dengan peran PANDI yang berdasarkan hak dan kewajiban yang diberikan, mempunyai kemiripan peran dengan AuDA di Australia dan NIXI di India. Lembaga ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, peran PANDI saat ini sebagai registri .id sudah cukup relevan, meskipun tentu saja masih terdapat sisi-sisi yang memerlukan perbaikan. Menurut Jumhur (2014), substansi yang harus diperjelas adalah tentang kedudukan nama domain sebagai bagian dari industri teknologi informasi/telematika, yaitu tentang kedudukan industri tersebut sebagai industri yang strategis bagi negara. Artinya, jika semua pihak mengakui industri telematika merupakan industri yang strategis bagi negara maka pemilik industri tersebut adalah negara sehingga secara otomatis nama domain juga merupakan subjek yang dimiliki oleh negara. Hal tersebut memberikan

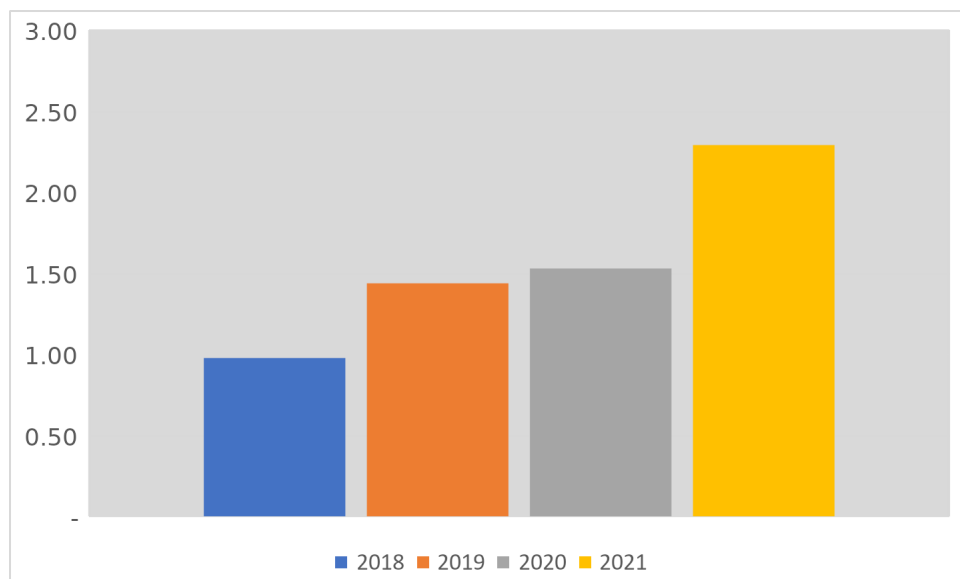
konsekuensi bahwa segala pengaturan tentang pengelolaan nama domain harus dilakukan oleh negara. Namun berdasarkan UU ITE, negara sudah memberikan ruang kepada semua pihak bahwa pengelola nama domain adalah masyarakat atau pemerintah. Artinya pemerintah sendiri telah memberikan ruang bahwa pengelolaan dan pendaftaran nama domain adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat asalkan pembentukan lembaga tersebut sesuai dengan proses dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.

## B. Penggalian Potensi PNBP Hak Pengelolaan Domain Indonesia

### 1. Realisasi dan Proyeksi PNBP Hak Pengelolaan Nama Domain

PNBP Hak Pengelolaan Nama Domain merupakan salah satu jenis PNBP di Kemenkominfo. Meskipun bukan merupakan penyumbang yang signifikan bagi realisasi PNBP Kemenkominfo, realisasi PNBP Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan.

Grafik 3.  
Realisasi PNBP Hak Pengelolaan Nama Domain

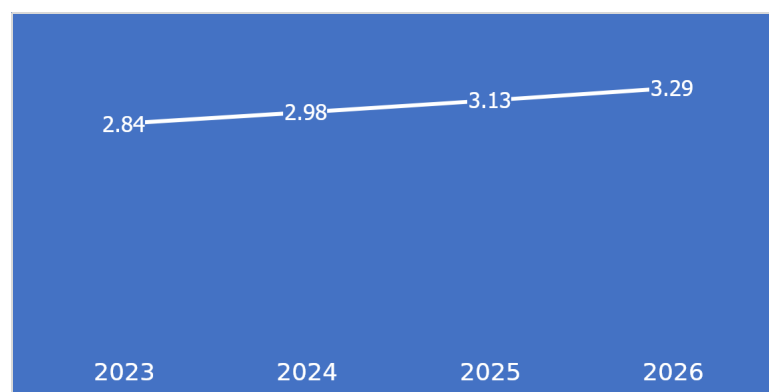


Dalam empat tahun terakhir PNBP Hak Pengelolaan Nama Domain tumbuh lebih dari 33%, dari sebelumnya mencapai Rp0,98 miliar pada tahun 2018 meningkat mencapai Rp2,29 miliar pada tahun 2021. Pertumbuhan tersebut bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah pengguna nama domain .id. Pada periode yang sama, jumlah pengguna nama domain .id tumbuh sekitar 24%, dari sebelumnya mencapai 281.467 pengguna pada tahun 2018, menjadi sebanyak 554.330 pengguna pada akhir tahun 2021.

Realisasi PNBP ini diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat di dunia maya dan

peningkatan kesadaran dalam penggunaan domain .id antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk forum pertemuan maupun promosi kepada masyarakat. Selain itu kenaikan tarif pendaftaran nama domain id. diperkirakan akan meningkatkan realisasi PNBH Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia. Pada bulan April 2022 PANDI menaikkan harga pendaftaran nama domain .idv dari sebelumnya Rp150.000,00 untuk nama domain dengan 5-63 karakter, menjadi Rp300.000,00. Untuk nama domain 4 karakter yang sebelumnya dihargai Rp2 juta menjadi Rp2,5 juta. Untuk nama domain 3 karakter yang sebelumnya harganya Rp15 juta menjadi Rp16,5 juta. Untuk nama domain 2 karakter masih dihargai di level Rp500 juta per nama domain. Harga tersebut merupakan harga top level domain .id dan domain yang banyak peminat yakni .co.id. Harga tersebut seringkali bervariasi pada tiap registrar sehubungan dengan teknik penjualan atau pemasaran yang dilakukan masing-masing registrar. Sedangkan untuk nama domain level 2 seperti my.id, sch.id, or.id harganya hanya berkisar belasan hingga puluhan ribu rupiah per nama domain.

Grafik 4.  
Proyeksi PNBH Hak Pengelolaan Nama Domain



Dalam empat tahun mendatang realisasi jenis PNBH ini diperkirakan mencapai Rp3,29 miliar atau meningkat kurang lebih Rp1 miliar dibandingkan realisasi pada tahun 2021.

## 2. Optimalisasi melalui Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Selain upaya promosi dan sosialisasi, penulis dalam laporan potensi dan pengawasan pengelolaan PNBH ini mencoba mengulas potensi optimalisasi PNBH Hak Pengelolaan Nama Domain melalui kesesuaian pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2019 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan ditetapkannya PP ini, maka PP Nomor 82 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun

demikian, terkait dengan pengaturan pengelolaan nama domain di Indonesia, PP ini tidak mengalami perubahan yang berarti, selain pengamanatan pengaturan ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menkominfo.

Terkait dengan PNBH hal yang perlu mendapatkan sorotan adalah substansi Pasal 87 PP Nomor 71 Tahun 2019 yang mengatur bahwa:

- (1) Registri Nama Domain dan/atau Registrar Nama Domain berhak memperoleh pendapatan dengan memungut biaya pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain dari Pengguna Nama Domain.
- (2) Dalam hal Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelola Nama Domain selain Instansi, Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain wajib menyetorkan sebagian pendapatan dari pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang dihitung dari persentase pendapatan kepada negara.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Apabila kita amati di dalam Pasal 87 tersebut diatur bahwa Dalam hal Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain merupakan pengelola Nama Domain selain Instansi, Registri Nama Domain **dan** Registrar Nama Domain wajib menyetorkan sebagian pendapatan dari pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang dihitung dari persentase pendapatan kepada negara. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur kewajiban penyetoran sebagian pendapatan dari pendaftaran dan penggunaan Nama Domain hanya bagi Registri Nama Domain .id yakni PANDI.

Di dalam lampiran PP Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBH yang Berlaku pada Kemenkominfo, diatur bahwa PNBH Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia dikenakan Per Tahun Buku dengan tarif 5% dari pendapatan kotor registri nama domain yang melaksanakan pengelolaan nama domain tingkat tinggi Indonesia. Dalam Keputusan Menkominfo Nomor 806 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia diatur bahwa salah satu kewajiban registri adalah membayar pungutan biaya Pengelolaan Nama Domain Indonesia melalui kas negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBH yang berlaku pada Kemenkominfo. Begitu pula di dalam Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif

atas PNBPN dari Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia hanya mengatur bahwa Registri Nama Domain Indonesia wajib membayar Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia. Besaran tarif Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia dimaksud dipungut sebesar 5% (lima perseratus) dari pendapatan kotor registri nama domain yang melaksanakan pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

Dengan demikian belum ada pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan kewajiban registrar nama domain Indonesia atas kewajiban penyetoran sebagian pendapatannya kepada kas negara. Padahal apabila dioptimalkan, setoran oleh registrar domain Indonesia ini dapat menambah kontribusi PNBPN dari pengelolaan nama domain tersebut. Apalagi saat ini PANDI telah melakukan akreditasi atas kurang lebih 25 perusahaan atau organisasi untuk menjadi registrar nama domain Indonesia yang juga menerima pendaftaran nama domain .id.

Menurut Direktorat Jenderal Anggaran selaku unit yang melakukan pengawasan PNBPN, terdapat dua opsi yang dapat digunakan dalam mekanisme pungutan sebagian pendapatan registrar. Opsi pertama adalah pungutan persentase tertentu oleh Ditjen Aptika atas pendapatan pendaftaran nama domain .id oleh para registrar. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan keuangan negara, registrar mempunyai kedudukan yang sama dengan registri, yakni sebagai Wajib Bayar PNBPN. Hal tersebut sesuai dengan konteks pengaturan di dalam Pasal 87 PP Nomor 71 Tahun 2019. Namun, secara teknis dan administratif, penerapannya perlu pengaturan lebih rinci mengingat para registrar ini tidak hanya melakukan layanan pendaftaran nama domain .id, tetapi juga nama domain lain seperti .com, .net, .org, dan lain-lain. Ditjen Aptika perlu mengatur lebih lanjut antara lain terkait kewajiban pelaporan dan pemisahan pendapatan untuk memastikan yang benar-benar terkait dengan pendaftaran nama domain .id yang dikenakan kewajiban pungutan.

Opsi kedua adalah dengan memfungsikan PANDI atau registri nama domain Indonesia sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBPN (MIP). Menurut PP 68 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBPN, MIP adalah badan yang membantu Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan sebagian kegiatan Pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai registri, PANDI tentu mempunyai data pendaftaran nama domain .id yang dilakukan oleh para registrar. Dari data tersebut, dapat diatur kewajiban kontribusi para registrar bagi kas negara dengan menetapkan nominal atau persentase tertentu yang wajib disetorkan oleh para registrar melalui

PANDI. Dengan demikian, PANDI sebagai registri dapat berperan ganda, yakni sebagai Wajib Bayar sekaligus MIP bagi penyetoran PNBP oleh registrar.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Kemenkominfo adalah dengan mengusulkan tarif PNBP Hak Pengelolaan Domain Indonesia pada draf perubahan PP 80 Tahun 2015, yang tidak hanya mengatur kewajiban registri, tetapi juga kewajiban registrar dalam menyetorkan sebagian pendapatan dalam pendaftaran nama domain Indonesia.



## BAB IV

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengawasan rutin tahun 2022 pada layanan PNBH Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia, secara ringkas sesuai ketentuan kodefikasi pada PMK 155/PMK.02/2021 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### A. Permasalahan Pengelolaan PNBH

- 1.1.4 Berdasarkan pengaturan di dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, terdapat potensi PNBH Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia yang dapat dioptimalkan, yakni kewajiban registrar dalam menyetorkan sebagian pendapatannya.

#### B. Rekomendasi

- 3.3.2 Penyempurnaan kebijakan/prosedur penyetoran PNBH dapat dilakukan untuk mengoptimalkan PNBH Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia yang berfokus pada perluasan wajib bayar. Kemenkominfo dapat mengusulkan tarif PNBH Hak Pengelolaan Domain Indonesia pada draf perubahan PP 80 Tahun 2015, yang tidak hanya mengatur kewajiban registri, tetapi juga kewajiban registrar dalam menyetorkan sebagian pendapatan dalam pendaftaran nama domain Indonesia.
- 3.3.9 Mengingat kewajiban PNBH Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia memiliki karakteristik sebagai PNBH Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar (*self assessment*), maka dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas kewajiban penyetoran sebagian pendapatan registri dan registrar, sesuai PMK 155 Tahun 2020, Ditjen APTIKA wajib melakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menguji pemenuhan kewajiban pembayaran PNBH Terutang berdasarkan data yang dimiliki Pejabat Kuasa Pengelola PNBH, laporan, dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan oleh Wajib Bayar. Pengujian dapat dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian variabel pembentuk kewajiban PNBH;
  - b. ketepatan waktu pembayaran;
  - c. ketepatan nominal PNBH yang dibayarkan; dan/atau
  - d. kebenaran data dukung.